



HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG



BÀI GIẢNG MÔN

PHÁP LUẬT VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Giảng viên:

TS. Trần Anh Tuấn

Điện thoại/E-mail: tuandsi.mpi@gmail.com

Bộ môn:

Kinh tế - Khoa QTKD 1

Học kỳ/Năm biên soạn: 2023

CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

Một số câu hỏi khởi động



1. Theo các bạn thì Nhà nước và Pháp luật quan trọng như thế nào?
2. Nếu không có Nhà nước và Pháp luật thì xã hội sẽ như thế nào?
3. Nhà nước và Pháp luật được hình thành như thế nào?



Một số câu hỏi khởi động



1. Nếu không có Nhà nước và Pháp luật thì xã hội sẽ như thế nào?



I. NGUỒN GỐC CỦA NHÀ NƯỚC



1. THUYẾT THẦN HỌC
2. THUYẾT GIA TRƯỞNG
3. THUYẾT BẠO LỰC
4. THUYẾT TÂM LÝ
5. THUYẾT KHẾ ƯỚC XÃ HỘI



I. NGUỒN GỐC CỦA NHÀ NƯỚC



2. Nguồn gốc của Nhà nước theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lê Nin

- Xem xét nguồn gốc ra đời của NN gắn với sự PT của kinh tế - xã hội.



- *CM một cách KH rằng:*

NN - PL không phải là hiện tượng vĩnh cửu bất biến, nó chỉ xuất hiện khi XH loài người PT đến một giai đoạn nhất định, chúng luôn vận động, PT, và tiêu vong khi điều kiện cho sự tồn tại PT của chúng không còn nữa.

I. NGUỒN GỐC CỦA NHÀ NƯỚC



Nhà nước ra đời do hai nguyên nhân:

1. Nguyên nhân kinh tế: Là sự xuất hiện chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất; và

2. Nguyên nhân xã hội: Là sự PT của mâu thuẫn giữa các giai cấp, tầng lớp trong xã hội:

=> MT giai cấp phát triển → đến mức không thể điều hoà được một cách tự nhiên

=> mà cần có một bộ máy đặc biệt có sức mạnh cưỡng chế, bộ máy đó chính là Nhà nước.

Khái niệm nhà nước



Nhà nước là một tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị, một bộ máy chuyên làm nhiệm vụ cưỡng chế và thực hiện các chức năng quản lý đặc biệt nhằm duy trì trật tự xã hội, thực hiện mục đích bảo vệ địa vị của giai cấp thống trị.

Dấu hiệu đặc trưng của nhà nước

- Là một tổ chức quyền lực chính trị công cộng đặc biệt
- Thực hiện quản lý dân cư theo lãnh thổ
- Có chủ quyền quốc gia
- Ban hành pháp luật và thực hiện quản lý bắt buộc với công dân
- Quy định các loại thuế và thực hiện thu thuế dưới hình thức bắt buộc



II. KHÁI NIỆM, BẢN CHẤT NHÀ NƯỚC



1. Bản chất NN

- **Học thuyết mác – LN:** *Nhà nước là sản phẩm và là biểu hiện của những mâu thuẫn giai cấp không thể điều hoà được*
 - + BC giai cấp
 - + BC xã hội

II. KHÁI NIỆM, BẢN CHẤT NHÀ NƯỚC



a. BC giai cấp:

- NN chỉ sinh ra và tồn tại trong xã hội có giai cấp và bao giờ cũng thể hiện bản chất giai cấp sâu sắc.
- Nhà nước là một bộ máy đặc biệt trong tay giai cấp thống trị bảo đảm sự thống trị về các mặt
 - + Kinh tế
 - + Chính trị
 - + Tư tưởng

II. KHÁI NIỆM, BẢN CHẤT NHÀ NƯỚC



b. Bản chất xã hội:

- Đảm bảo trật tự ổn định cho xã hội
- Xây dựng cơ sở VC, các công trình phục vụ lao động sản xuất
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong xã hội
- Ít nhiều quan tâm đến lợi ích chung của xã hội

??? Chia nhóm nói lên vai trò xã hội của NN?

III. KIỂU NHÀ NƯỚC



3.1. Khái niệm kiểu Nhà nước:

Kiểu nhà nước là tổng thể những dấu hiệu (đặc điểm) cơ bản của Nhà nước thể hiện bản chất giai cấp, vai trò xã hội và những điều kiện phát sinh, tồn tại, phát triển của Nhà nước trong một hình thái kinh tế xã hội nhất định.

Bản chất giai cấp?

- **Nhà nước bóc lột:** Đó là NN của giai cấp thống trị, chúng bảo vệ lợi ích trước tiên, trên hết cho giai cấp thống trị.
- **Nhà nước XHCN:** Là NN của giai cấp quần chúng nhân dân lao động, công nhân chiếm đại đa số trong xã hội.

Các kiểu nhà nước

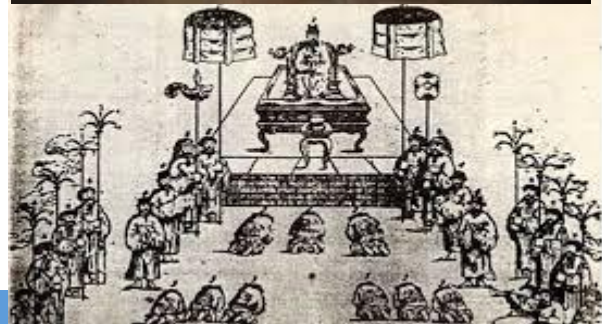


Nhà nước XHCN



Nhà nước tư sản

Nhà nước phong kiến



Nhà nước chủ nô

IV. HÌNH THỨC NHÀ NƯỚC



Khái niệm hình thức NN

Hình thức nhà nước khái niệm nói lên cách thức tổ chức quyền lực nhà nước hay là phương thức chuyển ý chí của giai cấp thống trị thành ý chí nhà nước

IV. HÌNH THỨC NHÀ NƯỚC



Hình thức NN

Có 3 yếu tố:

- Hình thức chính thể,
- Hình thức cấu trúc lãnh thổ
- Chế độ chính trị

IV. HÌNH THỨC NHÀ NƯỚC



(1). Hình thức chính thể

- **Khái niệm:** *là cách thức tổ chức và trình tự thành lập các cơ quan tối cao của NN cùng với mối quan hệ giữa các cơ quan ấy và mức độ tham gia của người dân vào thiết lập các cơ quan này.*
- Có 2 dạng cơ bản:
 - + Chính thể quân chủ và
 - + Chính thể cộng hoà

IV. HÌNH THỨC NHÀ NƯỚC



(2). Hình thức cấu trúc

Là sự cấu tạo của NN thành các đơn vị hành chính lãnh thổ và xác lập mối quan hệ giữa các cơ quan NN ở trung ương với địa phương

- Có 2 dạng cơ bản:
 - NN đơn nhất
 - NN liên bang

IV. HÌNH THỨC NHÀ NƯỚC



(3). Chế độ chính trị

KN: Là tổng thể các phương pháp/cách thức mà NN sử dụng để thực hiện quyền lực NN

a. Chế độ chính trị thể hiện các vấn đề:

- Đặc điểm nhà nước ở góc độ dân chủ - phi dân chủ
- Các quyền tự do dân chủ của công dân
- Mức độ tham gia của công dân vào việc thiết lập các cơ

quan nhà nước và thực hiện chính sách nhà nước

V. Chức năng của NN



1. Khái niệm:

- *Là những mặt hoạt động chủ yếu của NN*
- *Nhằm thực hiện những nhiệm vụ đặt ra của NN*
- *Thể hiện vai trò và bản chất của NN*

IV. CHỨC NĂNG CỦA NHÀ NƯỚC



2. Đặc điểm chức năng nhà nước:

a. Chức năng Nhà nước bị quy định bởi cơ sở kinh tế

- *Nhà nước bóc lột*

- Duy trì , bảo vệ chế độ tư hữu
- Trấn áp sự phản kháng của giai cấp bị trị
- Tiến hành chiến tranh

- *Nhà nước xã hội chủ nghĩa: Cơ sở kinh tế: sở hữu chung TLSX, bảo vệ chế độ công hữu*

IV. CHỨC NĂNG CỦA NHÀ NƯỚC



2. Đặc điểm của chức năng NN:

b. Chức năng NN do các cơ quan NN thực hiện: mỗi quan được giao những nhiệm vụ riêng phù hợp vai trò, vị trí của cơ quan đó

c. Chức năng nhà nước nói chung khác với chức năng của các cơ quan

d. Các chức năng nhà nước có quan hệ thống nhất gắn bó hữu cơ với nhau

IV. CHỨC NĂNG CỦA NHÀ NƯỚC



2. Phân loại chức năng

* Cách 1:

- Chức năng đối nội
- Chức năng đối ngoại

* Cách 2:

- cơ bản
- không cơ bản

* Cách 3:

- lâu dài
- tạm thời

3. Hình thức thực hiện chức năng



Hình thức

- Xây dựng pháp luật
- Tổ chức thực hiện pháp luật
- Bảo vệ pháp luật

Cơ quan

Lập pháp

Hành pháp

Tư pháp

4. Phương pháp thực hiện chức năng nhà nước



- **Phương pháp thuyết phục**
- **Phương pháp cưỡng chế**

Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bản chất bao trùm chi phối mọi lĩnh vực của đời sống nhà nước hiện nay là

Tính nhân dân

- ❖ Nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực nhà nước
- ❖ Là nhà nước của tất cả các dân tộc cùng sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam
- ❖ tổ chức và hoạt động trên cơ sở nguyên tắc bình đẳng trong mối quan hệ giữa nhà nước và công dân
- ❖ Dân chủ rộng rãi trong lĩnh vực kinh tế xã hội
- ❖ Thực hiện chính sách đối ngoại hoà bình, hữu nghị, mở rộng giao lưu và hợp tác



Chức năng của nhà nước CHXHCN Việt Nam



NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Chức năng đối nội

- ❖ *Chức năng kinh tế*
- ❖ *Chức năng xã hội*
- ❖ *Chức năng đảm bảo sự ổn định, an ninh chính trị*



Chức năng đối ngoại

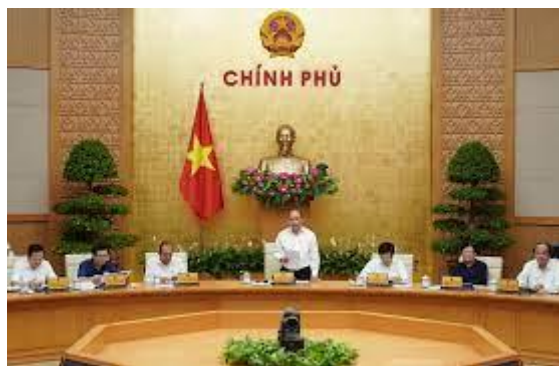
- ❖ *Bảo vệ tổ quốc*
- ❖ *Thiết lập củng cố phát triển quan hệ đối ngoại*
- ❖ *Tham gia bảo vệ hoà bình và tiến bộ thế giới*

Hệ thống chính trị

**Đảng
cộng sản
Việt Nam**



**Nhà nước
Cộng hoà
XHCNVN**



**MT tổ quốc VN
và các tổ chức
chính trị xã hội**



PHẦN 2 – NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁP LUẬT

-
- ❖ Nguồn gốc của pháp luật
 - ❖ Bản chất của pháp luật
 - ❖ Kiểu pháp luật
 - ❖ Chức năng của pháp luật

I. Nguồn gốc pháp luật



1.1. NGUỒN GỐC CỦA PHÁP LUẬT

Theo CN Mac-LN thì trong xã hội CSNT chưa có Nhà nước và chưa có Pháp luật.

Tại sao ? Chưa có thì điều chỉnh xã hội bằng gì?

- Khi đó điều chỉnh xã hội bằng các QPXH, bao gồm các
 - + Tập quán xã hội,
 - + Các tín điều tôn giáo

I. Nguồn gốc pháp luật



Khi xã hội có phân chia giai cấp???

Mâu thuẫn giai cấp không thể điều hòa được => Nhà nước và PL được hình thành

Các con đường hình thành Pháp luật

- Tập quán pháp
- Tiền lệ pháp
- Văn bản pháp luật

Nguồn gốc của pháp luật

Tiền đề ra đời của pháp luật

Tiền đề kinh tế

Chế độ tư hữu về tài sản

Tiền đề xã hội

Sự phân hoá xã hội thành các giai cấp đối kháng và mâu thuẫn giữa các giai cấp ngày càng gay gắt, và gay gắt đến mức không thể điều hoà được nữa

1.2. Khái niệm PL

Là hệ thống các quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung, do NN đặt ra hoặc thừa nhận, thể hiện ý chí của NN, được NN bảo đảm thực hiện nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội.



II. Bản chất của Pháp luật



Khi bàn đến Bản chất của PL người ta xem xét

(1). Tính giai cấp

(2). Giá trị xã hội

II. Bản chất của Pháp luật



1. Bản chất giai cấp (Tính giai cấp)

PL do NN đặt ra thể hiện ý chí của giai cấp thống trị.

- Giai cấp thống trị thống nhất ý chí của họ thành ý chí nhà nước
- ý chí của giai cấp thống trị được thể chế hoá thành Pháp luật và được cụ thể hoá trong các VBPL do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành

II. Bản chất của Pháp luật



2. Bản chất xã hội (Tính xã hội)

- PL còn là công cụ, phương tiện để tổ chức đời sống xã hội
- Pháp luật là thước đo hành vi con người , là công cụ kiểm nghiệm các quá trình - hiện tượng xã hội
- PL còn phải thể hiện ý chí và lợi ích của các giai tầng khác trong XH ở những mức độ khác nhau tùy thuộc vào bản chất của NN đó
- *Câu hỏi: Pháp luật cũng phù hợp lợi ích của mọi người trong xã hội ???*

III. Thuộc tính của Pháp luật



Thuộc tính Pháp luật?

Là những tính chất, dấu hiệu riêng biệt đặc trưng của Pháp luật (là những yếu tố để phân biệt Pháp luật với các sự vật hiện tượng khác).

III. Thuộc tính của Pháp luật



Các thuộc tính

- Tính quy phạm và phổ biến
- Tính cưỡng chế (NN đảm bảo thực hiện)
- Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức

IV. Chức năng, vai trò của PL



1. Chức năng

- Điều chỉnh các QHXX
- Bảo vệ các QHXX
- Giáo dục

IV. Chức năng, vai trò của PL



2. Vai trò của Pháp luật

1. Vai trò đối với xã hội

2. Vai trò của pháp luật đối với lực lượng cầm quyền

3. Vai trò của pháp luật đối với nhà nước

VI. Kiểu và hình thức pháp luật



1. Kiểu PL:

Là tổng thể các dấu hiệu và đặc trưng cơ bản của PL, thể hiện bản chất giai cấp và những điều kiện tồn tại, phát triển của PL trong một hình thái KT-XH nhất định

VI. Kiểu và hình thức pháp luật



Cú cớ kiểu NN và PL nào?

- Nhà nước CN $\Leftrightarrow$ Pháp luật chủ nô
- Nhà nước PK $\Leftrightarrow$ Pháp luật Phong kiến
- Nhà nước tư sản $\Leftrightarrow$ Pháp luật tư sản
- Nhà nước XHCN $\Leftrightarrow$ Pháp luật XHCN

VI. Kiểu và hình thức pháp luật



Đặc điểm kiểu Pháp luật XHCN

- Xây dựng chế độ sở hữu công cộng
- Xây dựng một xã hội bình đẳng (mọi người đều có quyền và nghĩa vụ cơ bản như nhau)
- Hạn chế dẫn đến xóa bỏ bóc lột

VI. Kiểu và hình thức pháp luật



2. Hình thức Pháp luật

- Hình thức bên trong (*Cỏc ngành luật, Chế định phỏp luật; Quy phạm phỏp luật*)
- Hình thức bên ngoài (*Văn bản Phỏp luật, tập quỏn phỏp, tiền lệ phỏp*)

Bản chất của pháp luật Việt Nam



Là pháp luật xã hội chủ nghĩa thể hiện ý chí của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc

VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM

- ❖ Pháp luật là công cụ thực hiện đường lối chính sách của Đảng
- ❖ Pháp luật là công cụ thực hiện quyền làm chủ của nhân dân lao động
- ❖ Pháp luật là công cụ quản lý của Nhà nước